

1502623-54.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... quanto à prática do crime de roubo majorado por parte do(a) ré(u) e do crime de corrupção de menor.

Não importa se foi o comparsa quem executou pessoalmente a subtração. O réu não negou que estava ajustado previamente com o adolescente e ambos devem responder pelo resultado, nos moldes da teoria monista. Ademais, embora o réu tenha dito que não agrediu a vítima, se um dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502623-54.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502623-54.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Réu:

WESLEY KAUÊ TEODORO DA CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

WESLEY KAUÊ TEODORO DA CONCEIÇÃO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) nos artigos 157, §2º, II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 23h05, na Rua Goiás, 222, Aldeia de Barueri, nesta cidade e comarca de Barueri, agindo em concurso com o adolescente Jonas Santos do Nascimento, mediante violência, subtraiu da vítima Hadassa Angela Mariano Rocha Candido um celular Apple Iphone XR, avaliado em R\$3.800,00, e com isso facilitou a corrupção do adolescente referido.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 10 de novembro de 2021 (fls. 33/35)

Foram juntados aos autos o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), os autos de reconhecimento de pessoa e de objeto (fls. 15/16) e o auto de entrega (fl. 17).

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021 (fls. 33/35).

O(A) ré(u) foi citado(a) e apresentou a defesa preliminar (fls. 101/110). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fls. 114 e 120). Durante a instrução a vítima prestou declarações, uma testemunha foi ouvida e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais em audiência (fls. 128/129). É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) WESLEY KAUÊ TEODORO DA CONCEIÇÃO foi denunciado(a) pela Promotoria de

Justiça como incurso nos artigos 157, §2º, II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 23h05, na Rua Goiás, 222, Aldeia de Barueri, nesta cidade e comarca de Barueri, agindo em concurso com o adolescente Jonatas Santos do Nascimento, mediante violência, subtraiu da vítima Hadassa Angela Mariano Rocha Candido um celular Apple Iphone XR, avaliado em R\$3.800,00, e com isso facilitou a corrupção do adolescente referido.

De acordo com a denúncia, a vítima estava conversando com uma amiga na rua, o réu e o adolescente indagaram-na que horas eram e depois permaneceram nas imediações. Quando a adolescente se despediu da amiga, o réu e o adolescente a abordaram de novo, um deles puxou o cabelo dela e o outro tomou o celular que estava no bolso dela. Ainda segundo a denúncia, a vítima tentou resistir, ao que o réu e o adolescente passaram a desferir chutes contra ela e depois fugiram. Alguns metros à frente, o adolescente colidiu a bicicleta em que trafegava com o carro do irmão da vítima, o réu conseguiu fugir, mas foi encontrado pela guarda civil, depois de ter sido identificado pelo adolescente.

A materialidade e a autoria do delito por parte do(a) ré(u) foram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), autos de reconhecimento de pessoa e de objeto (fls. 15/16), auto de entrega (fl. 17), bem como pela prova produzida nas duas fases da persecução.

Com efeito, em solo policial e em juízo a vítima disse que caminhava para casa, acompanhada de uma amiga, no trajeto dois rapazes de bicicleta perguntaram que horas eram e depois seguiram caminho, mas permaneceram por perto; após despedir-se da amiga a depoente foi abordada pelos mesmos rapazes, um deles puxou-lhe os cabelos e o outro apanhou seu celular do bolso. Tentou segurar a roda da bicicleta para impedir a fuga, ao que um dos agentes passou a desferir chutes contra a perna da depoente. Eles também tomaram a sua bolsa. Os dois acabaram por se desvencilhar e fugir, mas derrubaram o celular e um deles colidiu com o carro do irmão da depoente, que chegava em casa. Reconheceu o réu na polícia.

De seu turno, as testemunhas Sandro e Gilberto declararam em solo policial que são guardas civis, foram acionados a propósito de um roubo, no local encontraram um adolescente caído ao solo, ele foi socorrido pelo resgate e contou que tentara roubar o celular de uma mulher com o amigo Wesley. Tanto ele como a vítima informaram as características do réu e o caminho que ele tomara ao fugir.

Encontraram-no numa praça, perto do local do fato.

Na fase policial e em juízo o réu confessou a prática delitiva. No interrogatório policial ele foi mais detalhista e explicou que foi o adolescente quem agrediu a vítima, enquanto o interrogando segurava as bicicletas; também foi o adolescente quem efetivamente pegou o celular, mas na fuga ele foi colhido por um veículo, ao que o interrogando deixou o local.

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática do crime de roubo majorado por parte do(a) ré(u) e do crime de corrupção de menor.

Não importa se foi o comparsa quem executou pessoalmente a subtração. O réu não negou que estava ajustado previamente com o adolescente e ambos devem responder pelo resultado, nos moldes da teoria monista. Ademais, embora o réu tenha dito que não agrediu a vítima, se um dos dois puxou os cabelos dela e o outro subtraiu o celular, e se esse outro era o adolescente, então foi o réu quem a reteve pelos cabelos, participando diretamente da execução.

Consigno que o fato de o celular ter sido perdido pelo adolescente na fuga e recuperado em seguida à subtração é irrelevante para a consumação do delito, pois a teor da súmula 582 do STJ houve efetiva inversão da posse, ainda que por pouco tempo o bem deixou a esfera de disponibilidade da vítima.

Observe, por fim, que há concurso formal de crimes entre o roubo e a corrupção de menor, eis que sendo o segundo um crime formal, apenas a demonstração inequívoca de dolo específico pré-existente ao roubo é que poderia caracterizar o concurso material (HC 375.108/RJ, j. 28/03/2017). Mercê disso, deixarei de apreciar algumas alegações da acusação especificamente em relação ao crime de corrupção de menores, tais como a sua gravidade e o seu resultado concreto consistente nas lesões corporais causadas ao adolescente.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta o fato de que a vítima foi agredida com puxão de cabelo e chutes. Dos chutes, aliás, resultaram lesão corporal (fls.96/97). Isso é mais grave do que uma simples ameaça, mais grave do que seria uma única agressão, e enseja reprovação mais intensa da conduta, ainda mais em se tratando de uma vítima mulher e sozinha durante a noite, o que repercute na primeira fase da dosimetria. Fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. De outro lado, estão presentes a menoridade de 21 anos na data do fato e a confissão, ainda que parcial, então torno a pena ao mínimo legal, 4 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena está presente a causa de aumento de 1/3 a 1/2, decorrente do concurso de pessoas. Na falta de elementos que possam fundamentar a exasperação da pena acima do patamar mínimo, que é o mais benéfico ao réu, aumento a pena em 1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão.

Por último, aplicando a regra do artigo 70 do Código Penal, somo 1/6 à pena precedentemente fixada, por efeito do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor, perfazendo 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Anoto que a aplicação dessa regra ainda é mais benéfica para o réu do que seria a do concurso material de crimes.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não ostentando maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto. Por ter havido grava ameaça, ele(a) não poderá ser beneficiado com a substituição preconizada pelo artigo 44 do Código Penal, nem com a suspensão condicional da pena prevista, haja vista o disposto no artigo 78, § 2o do mesmo diploma legal acima.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição financeira do réu. Como no caso em tela o único dado decorre da alegação dele em interrogatório, de que está preso e não tem renda, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) WESLEY KAUÊ TEODORO DA CONCEIÇÃO como incurso(a) nos artigos 157, §2º, II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que a fixação do regime inicial semiaberto é incompatível com a atual situação carcerária do(a) ré(u), concedo-lhe a liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral sobre a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA